

IN THE SUPREME COURT OF BANGLADESH
HIGH COURT DIVISION
(CIVIL REVISIONAL JURISDICTION)

Present

Mr. Justice Md. Iqbal Kabir

And

Mr. Justice Md. Riaz Uddin Khan

Civil Revision No. 5602 of 2007

IN THE MATTER OF:

An application under Section 42 of the Artha Rin Adalat Ain,
2003

-And-

IN THE MATTER OF:

Rupali Bank Ltd.

... Decree Holder-Appellant-Petitioner

Versus

Md. Moslemuddin

... Judgment Debtor-Respondent-Opposite Party

Ms. Hosneara Begum, Advocate

... For the Decree Holder-Appellant-Petitioner

None

.... For the opposite party

Judgment on: 29.05.2025

Md. Riaz Uddin Khan, J:

Rule was issued calling upon the opposite party to show cause as to why the impugned judgment and order dated 20.9.2007 of the Additional District Judge, 4th Court, Mymensingh in Miscellaneous Appeal No. 37 of 2007 affirming the judgment and order dated 14.03.2007 of the Artha Rin Adalat, Mymensingh in Artha Decree Execution Case No. 52 of 2006 should not be set aside and/or such other or further order or orders should not be passed as to this Court may seem fit and proper.

The fact of the case in brief is that the petitioner as plaintiff instituted Artha Rin Suit No. 133 of 2003 in the Artha Rin Adalat, Mymensingh against the defendant opposite party praying for a decree of Tk. 8,69,418/- to be recovered by sale of mortgaged land; the suit was finally

decreed on 10.03.2004 with costs and interests as allowed under the Artha Rin Adalat Ain, 2003.

The petitioner on 04.04.2004 filed Execution Case No. 52 of 2004 in the Artha Rin Adalat, Mymensingh in which effort to sell the mortgaged properties were taken according to sub-section (1) of section 33 of the Artha Rin Adalat Ain, 2003 but no bidder turned up to purchase the mortgaged property; thereafter on the prayer of the petitioner bank the Artha Rin Adalat by order dated 24.04.2005 decided to issue certificate under section 33(5) of the Artha Rin Adalat Ain, 2003 in favour of the petitioner and thereafter the Adalat prepared, sealed, signed and delivered the certificate under section 33(5) to the petitioner on 27.09.2005; then the petitioner published notice inviting tender for sale of the mortgaged properties fixing 29.05.2006 for tender and the notice was published in the Daily Naya Diganta dated 10.05.2006 and the Daily Jahan on 11.05.2006; in spite of wide publicity, no bidder turned up on 29.05.2006 and finding no alternative the petitioner on 26.09.2006 filed a fresh application for execution of the decree for the 2nd time which was registered as Artha Decree Execution Case No. 52 of 2006.

After hearing the Artha Rin Adalat by its judgment and order No.8 dated 14.03.2007 dismissed the execution case on the findings *inter alia* that earlier execution case No. 52 of 2004 was disposed of on full satisfaction on 21.09 2006 but the decree holder bank did not state anything in the present application for execution for the 2nd time as to what step was taken by them and whether any money has been recovered after issuance of "Sanad" and as such the 2nd execution case over the same property is not maintainable.

Being aggrieved the petitioner bank preferred Miscellaneous Appeal No. 37 of 2007 before the District Judge, Mymensingh under section 41 of the Artha Rin Adalat Ain, 2003, which was transferred to the 4th Court of Additional District Judge, Mymensingh, who after hearing by his impugned judgment and order dated 20.09.2007 dismissed the appeal affirming the judgment and order passed by the Artha Rin Adalat on the findings *inter alia* that the decree holder did not state before the executing court that, they did not get possession of the mortgaged land following Sanad for which it could not be sold and the judgment debtor did not pay any money, which they stated by affidavit before the appellate court and that a 2nd execution case is not directly permitted under section 28 and 29 of the Artha Rin Adalat Ain.

Ms. Hosneara Begum, the learned advocate for the petitioner bank submits that both the courts below committed error of law resulting in error in the decision occasioning failure of justice in rejecting the 2nd application holding it not maintainable for want of statement as to recovery or adjustment after issuance of certificate.

She then submits that the courts below committed error of law in not considering that in column No. 5 of the 2nd application for execution, statement as to payment and adjustment with date has been mentioned.

The learned advocate further submits that by an amendment in 2010 sub-section 6Ka has been inserted in the Arthe Rin Adalat Ain, 2003 by which decree holder has been given an opportunity to file 2nd execution case if the mortgaged property cannot be sold through auction even though certificate under section 33(5) of the Ain, 2003 was

issued. According to her this Court can apply the section since it is procedural provision. In support of her submission she referred the decision of Amarjit Kaur Vs. Pritam Sing reported in AIR 1974 (SC) 2068.

The learned advocate for the petitioner finally submits that the courts below rejected the 2nd application for execution without considering that the prescribed form for application for execution did not provide any column for narrative statement as to what happened after issuance of certificate and there is no rule of pleading for execution application and thus committed error of law resulting in error in the decision occasioning failure of justice.

No one appears to oppose the rule on behalf of the judgment-debtor opposite party.

We have heard the learned advocate, perused the revisional application along with the annexures, and other relevant documents.

Admittedly the petitioner bank is the decree holder who filed Artha Decree Execution Case No.52 of 2004 in which case the same property was scheduled which has been scheduled in the 2nd execution case no.52 of 2006. The 1st execution case was disposed of after issuance of certificate in favour of the petitioner bank under section 33(5) of the Artha Rin Adalat Ain, 2003. The petitioner bank did not proceed with the provision of sub-section 6 and 7 of section 33 of the said Ain as it then was. The petitioner bank filed the instant 2nd execution case for the same schedule property which was the schedule of the 1st execution case.

To appreciate the legal provision at the relevant time let us see section 33 of the Artha Rin Adalat Ain, 2003 which runs as follows:

৩৩। **নিলাম বিক্রয়।**-(১) অর্থ ঋণ আদালত ডিক্রী বা আদেশ জারীর সময় কোন সম্পত্তি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বাদীর খরচে বিজ্ঞপ্তি প্রচারের তারিখ হইতে অনূ্যন ১৫ (পনের) দিবসের সময় দিয়া সীলমোহরকৃত টেন্ডার আহবান করিবে, উক্ত বিজ্ঞপ্তি কমপক্ষে বহুল প্রচারিত একটি বাংলা জাতীয় দৈনিক পত্রিকায়, তদুপরি ন্যায় বিচারের স্বার্থে প্রয়োজন মনে করিলে স্থানীয় একটি পত্রিকায়, যদি থাকে, প্রকাশ করিবে; এবং আদালতের নোটিশ বোর্ডে লটকাইয়া ও স্থানীয়ভাবে ঢোল সহরত যোগেও উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিবে।

(২) প্রত্যেক দরদাতা উদ্ধৃত দরের ২৫% এর সমপরিমাণ টাকা জামানতস্বরূপ ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডারের আকারে আদালতের অনুকূলে দরপত্রের সহিত দাখিল করিবেন, দরপত্র সরাসরি দরপত্র বাঞ্চে কিংবা রেজিস্ট্রিকৃত ডাকযোগে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণের মাধ্যমে দাখিল করিবেন; এবং দরদাতা, দর গৃহীত হইবার পরবর্তী ১০ (দশ) দিবসের মধ্যে সমুদয় মূল্য পরিশোধ করিবেন এবং তাহা করিতে ব্যর্থ হইলে, আদালত তাঁহার উক্ত জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত করিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত উপ-ধারার অধীন দরপত্রে সম্পত্তির প্রস্তাবকৃত মূল্য অস্বাভাবিকভাবে অপর্যাপ্ত বা কম প্রতীয়মান হইলে, আদালত, দরপ্রস্তাব বাতিল করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীনে জামানত বাজেয়াপ্ত হইলে উহার অর্থ ডিক্রীদারকে প্রদান করা হইবে, ডিক্রীকৃত দাবীর সহিত উক্ত অর্থ সমন্বয় করা হইবে, এবং অতঃপর আদালত, দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দরদাতা কর্তৃক উদ্ধৃত দর এবং পূর্বে বাজেয়াপ্তকৃত জামানত একত্রে সর্বোচ্চ দরদাতা কর্তৃক উদ্ধৃত দর অপেক্ষা কম না হইলে, উক্ত দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দরদাতাকে সম্পত্তি নিলাম খরিদ করিতে আহবান করিবে; এবং দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দরদাতা আহত হইবার পরবর্তী ১০ (দশ) দিবসের মধ্যে সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করিবেন এবং তাহা করিতে ব্যর্থ হইলে তাঁহার জামানত বাজেয়াপ্ত হইবে এবং জামানতের উক্ত অর্থ ডিক্রীদারকে ডিক্রীর দাবীর সহিত সমন্বয় করিবার জন্য প্রদান করা হইবে।

(৪) কোন সম্পত্তি উপ-ধারা (১), (২) ও (৩) এর বিধান অনুসারে নিলামে বিক্রয় করা সম্ভব না হইলে, আদালত পুনরায় কমপক্ষে বহুল প্রচারিত ২(দুই) টি বাংলা জাতীয় দৈনিক পত্রিকায়, তদুপরি ন্যায় বিচারের স্বার্থে প্রয়োজন মনে করিলে স্থানীয় একটি পত্রিকায়, যদি থাকে, উপ-ধারা (১) এর অনুরূপ পদ্ধতিতে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা ইয়া এবং আদালতের নোটিশ বোর্ডে নোটিশ টাংগাইয়া ও স্থানীয়ভাবে ঢোল সহরতযোগে সীলমোহরকৃত টেন্ডার আহবান করিবে; এবং বিক্রয় ও বাজেয়াপ্ত বিষয়ে উপ-ধারা (২) ও (৩) এ উল্লিখিত বিধান অনুসরণ করিবে।

(৫) কোন সম্পত্তি উপ-ধারা (১), (২), (৩) ও (৪) এর বিধান অনুসারে বিক্রয় করা সম্ভব না হইলে, উক্ত সম্পত্তি, ডিক্রীকৃত দাবী পরিপূর্ণভাবে পরিশোধিত না হওয়া পর্যন্ত, দখল ও ভোগের অধিকারসহ ডিক্রীদারের অনুকূলে ন্যাস্ত করা হইবে, এবং ডিক্রীদার উপ-ধারা (১), (২), (৩) (৪) এর বিধান অনুসারে উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া অপরিশোধিত ডিক্রীর দাবী আদায় করিতে পারিবে, এবং আদালত ঐ মর্মে একটি সার্টিফিকেট ইস্যু করিবে।

(৬) ডিক্রীকৃত অংকের অতিরিক্ত অর্থ বিক্রয় বাবদ আদায় হইলে, উক্ত অতিরিক্ত অর্থ দায়িককে ফেরৎ প্রদান করিতে হইবে, এবং বিক্রীকৃত অর্থ ডিক্রীর দাবী অপেক্ষা কম হইলে অবশিষ্ট অর্থ বাবদ, ২৮ ধারা বিধান সাপেক্ষে, আরো জারীর মামলা গ্রহণযোগ্য হইবে।

(৭) উপ-ধারা (৪) ও (৫) এর বিধান সত্ত্বেও, ডিক্রীদার, উল্লিখিত সম্পত্তি মালিকানাসম্বন্ধে পাইতে আগ্রহী মর্মে আদালতের নিকট লিখিতভাবে আবেদন করিলে, আদালত, উপ-ধারা (১), (২) ও (৩) এর বিধানাবলীর কোনরূপ হানি না ঘটাইয়া, উপ-ধারা (৪) ও (৫) এর কার্যক্রম অনুসরণ করা হইতে বিরত থাকিবে; এবং ডিক্রীদারের প্রার্থিতমতে উল্লিখিত সম্পত্তির স্বত্ব ডিক্রীদারের অনুকূলে ন্যস্ত হইয়াছে মর্মে ঘোষণা প্রদানপূর্বক তৎমর্মে একটি সনদপত্র জারী করিবে এবং জারীকৃত এইরূপ সনদপত্র সত্ত্বে দলিল হিসাবে গণ্য হইবে এবং আদালত উহার একটি অনুলিপি সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সাব-রেজিস্ট্রারের অফিসে নিবন্ধনের জন্য প্রেরণ করিবে।

(৮) বর্তমানে প্রচলিত অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপ-ধারা (৭) এর অধীনে জারীকৃত সনদপত্র বাবদ কোন কর বা রেজিস্ট্রেশন ফি আদায়যোগ্য হইবে না।

(৯) উপ-ধারা (৫) এর অধীনে সম্পত্তির দখল ও ভোগের অধিকার অথবা উপ-ধারা (৭) এর অধীনে সম্পত্তির স্বত্ব ডিক্রীদারের অনুকূলে ন্যস্ত হইলে, ধারা ২৮ এর বিধান সাপেক্ষে, উক্ত ডিক্রী জারী মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইবে।

In 2010 some amendments have been made in the above mentioned section all of which are not relevant for our present purpose. However, amongst others two sub-sections namely sub-section 6ka and 6kha have been inserted between sub-sections 6 and 7 which are as follows:

(৬ক) উপ-ধারা (৫) ও (৬) এর বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যেক্ষেত্রে কোন সম্পত্তি, দখল ও ভোগের অধিকারসহ, ডিক্রীদারের অনুকূলে ন্যস্ত করা সত্ত্বেও ডিক্রীদার উক্ত সম্পত্তি উপযুক্ত মূল্যে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় করিতে অসমর্থ হন, সেক্ষেত্রে উক্ত সম্পত্তির নির্ধারিত মূল্য কিংবা যুক্তিসংগত আনুমানিক মূল্য বাদ দিয়া, ধারা ২৮ এর বিধান সাপেক্ষে, জারীর মামলা দায়ের করা যাইবে।

(৬খ) এই ধারায় ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপ-ধারা (৫) এর অধীনে কোন সম্পত্তি, দখল ও ভোগের অধিকারসহ, ডিক্রীদারের অনুকূলে ন্যস্ত হইবার ক্ষেত্রে, অনুব্রূপ ন্যস্ত হইবার ৬ (ছয়) বৎসরের মধ্যে উপ-ধারা (৭) এর অধীন ডিক্রীদারের পক্ষে আদালতের নিকট লিখিত আবেদন করিয়া উক্ত সম্পত্তির মালিকানা অর্জন করা যাইবে এবং তাহা না করা হইলে ৬ (ছয়) বৎসর উত্তীর্ণ হইবার সাথে সাথেই উক্ত সম্পত্তিতে ডিক্রীদারের মালিকানা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বর্তিত হইবে এবং সংশ্লিষ্ট আদালত হইতে তৎমর্মে ঘোষণা বা সনদ গ্রহণ করা যাইবে।

We have already noticed that the decree holder bank (petitioner) did not avail all the existing procedure before the executing court to obtain the ownership of the mortgaged property or to sell out the property by following procedure of sub-section 6 and/or 7 of section 33 of the Artha Rin Adalat Ain, 2003.

It appears from record that the decree holder bank filed the impugned 2nd execution case No.52 of 2006 under Order XXI, Rule 2 of Code of Civil Procedure as at the relevant time sub-section 6ka and 6kha was not in existence. It may be mentioned here that section 26 of the Artha Rin Adalat Ain, 2003 clearly provides that the provisions regarding execution of money decree under the Code of Civil Procedure, 1908 shall apply to the execution of decree under the Artha Rin Adalat Ain, 2003 subject to not being inconsistent with the provision of the Ain, 2003. Therefore, rule-2 under Order-XXI was applicable.

Order XXI, Rule 2 reads as under:

Payment out of Court to decree-holder-2.(1) Where any money payable under a decree of any kind is paid out of Court, or the decree is otherwise adjusted in whole or in part to the satisfaction of the decree-holder, the decree-holder shall certify such payment or adjustment to the Court whose duty it is to execute the decree, and the Court shall record the same accordingly.

(2) The judgment-debtor also may inform the Court of such payment or adjustment, and apply to the Court to issue a notice to the decree-holder to show cause, on a day to be fixed by the Court, why such payment or adjustment should not be recorded as certified; and if, after service of such notice, the decree-holder fails to show cause why the payment or adjustment should not be recorded as certified, the Court shall record the same accordingly.

(3) A payment or adjustment, which has not been certified or recorded as aforesaid, shall not be recognized by any Court executing the decree.

If we read the provision of section 33 of the Artha Rin Adalat Ain, 2003 along with the rule 2 of Order XXI of the Code of Civil Procedure we find that decree holder can file 2nd execution case if the sum recovered by sale is less than the decretal amount, subject to the provisions of section 28 of the Ain, 2003 providing limitation of time for filing execution case.

In the present case the petitioner after obtaining certificate under section 33(5) of the Artha Rin Adalat Ain, 2003 without taking possession of the mortgaged property or following procedure under section 33(6) or 33(7) filed the 2nd execution case but did not mention that in the 1st execution case the mortgaged property was neither sold or took possession by the decree holder petitioner. Even after coming into force of sub-section 6ka and 6kha of section 33 of the Artha Rin Adalat Ain, 2003 notwithstanding anything contained in sub-sections (5) and (6), where any property vested in the decree-holder with the rights of possession and use, the decree-holder becomes unable to sell such property by public auction at a just price, the decree holder can file 2nd execution case by deducting the prescribed price or reasonable estimated price of the property subject to the provisions of section 28.

At the time of filing execution case under the previous law as then it was in 2006 or even at the present time after inserting section 33(6ka) and 33(6kha) we do not find any provision or scope that 2nd execution case can be filed for the same mortgaged property scheduled in the 1st

execution case without mentioning/deducting the value or position of the said property. We have already observed that the petitioner could have file application under section 33(6) and 33(7) of the Artha Rin Adalat Ain, 2003 as the petitioner could neither take possession nor sale the mortgaged property scheduled in the 1st execution case. The petitioner should have continue the 1st execution case to be finally disposed of following procedures of section 33(6) and 33(7) of the Artha Rin Adalat Ain, 2003. Because, by issuing certificate under section 33(5) the execution case is not or cannot be finally disposed of. Our this view gets support from the decision held in the case of IFIC Bank Ltd Vs. M/S. Marinar Fashions Wear Pvt. Ltd. and others reported in 15 BLT 425 wherein the High Court Division observed that sub-section 7 envisages vesting of ownership of the property of the judgment-debtor upon the decree holder. The said vesting of ownership includes delivery of possession of the property. Without the delivery of possession, the execution case cannot be disposed of and only with the total vesting upon the decree-holder, the execution case would be disposed of, otherwise not.

From reading section 33 of the Artha Rin Adalat Ain, 2003 along with various rules of Order XXI of the Code of Civil Procedure we are of the view that the decree holder bank (petitioner) on wrong advise filed the 2nd execution case without availing the provision of section 33(6) or 33(7) of the Artha Rin Adalat Ain, 2003 and if needed could take recourse of rule 97 and 98 of Order XXI of the Code of Civil Procedure in the 1st execution case.

In that view of the matter the impugned 2nd execution case filed by the petitioner is rightly rejected by the

courts below. The petitioner miserably failed to make out a case of filing 2nd execution case for the same property of the 1st execution case and as such we are not inclined to interfere with the impugned judgment and order rather we are constrained to discharge the rule.

In the result the rule is **discharged**.

The impugned judgment and order dated 20.09.2007 passed by the Additional District Judge, 4th Court, Mymensingh in Miscellaneous Appeal No. 37 of 2007 affirming the judgment and order dated 14.03.2007 of the Artha Rin Adalat, Mymensingh in Artha Decree Execution Case No. 52 of 2006 is hereby affirmed.

Communicate the judgment and order at once.

Md. Iqbal Kabir, J:

I agree.